

통 보

1. 제 목 : 국유재산 실태조사 주기 운영 불합리
2. 소관부점 : 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

각 지역본부는 수탁 국유재산에 대한 실태조사 업무를 수행하고 있고, 국유재산기획처는 실태조사 주기를 설정·조정하는 등의 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제10조 제4항에 따르면 공사는 수탁부동산의 특성 및 이용상태 등을 고려하여 실태조사 대상 재산을 선정하고, 해당 재산에 대해서는 1년에 한 번 이상 실태조사를 실시하여 재산실태조사 보고서를 재작성 하도록 되어 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제6조에 따르면 실태조사 대상재산은 재산실태조사서의 1차 분류, 재산의 현황, 지목, 대장 금액 등을 기준으로 조사주기를 조정할 수 있도록 되어 있으며 조정은 담임이사의 승인을 얻어 시행하도록 되어 있다.

이에 따라 舊 국유재산총괄부에서는 2018. 3. 28. 담임이사의 승인을 받아 실태조사 대상재산의 선정 및 주기를 조정¹⁾하여 12개 지역본부에서 이행하도록 통보하였고, 2019. 1. 29. 기존 주기를 변경²⁾하여 [표 1]과 같이 이행하도록 통보하였다.

따라서 서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 실태조사 주기에 따라 실태조사를 실시하여야 하고, 국유재산기획처는 실태조사 이행여부를 정기적으로 점검하여 실태조사 주기에 따른 이행이 미진할 경우 원인을 파악하여 개선대책을 마련하는 등 국유재산 업무를 조정·총괄하여야 한다.

[표 1] 2019년 국유재산 실태조사 주기표

구분 (우선순위)	대장금액	주기	변동사항	비고
--------------	------	----	------	----

“기재 생략”

1) [점유자 미확인 무단점유 재산 집중조사 방안 보고 (국유재산총괄부-1278, 2018. 3. 28.)]

2) [국유재산 실태조사 주기 개선 방안 보고 (국유재산총괄부-386, 2019. 1. 29.)]

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2019. 10. 30. 현재 서울동부지역본부 등 12개 지역본부의 국유재산 실태조사 업무처리 실태를 점검한 결과

2006. 7. 3. ○○구청으로부터 인수한 서울서부지역본부 소관 ‘서울특별시 ○○구 ○○동 XXX-XX’(대, 51㎡) 소재 국유재산은 실태조사 주기가 2년임에도 2009. 3. 11. 실태조사를 실시한 이후 실태조사 기한³⁾(2011. 3. 31.)을 8년 7개월 경과한 감사일 현재까지 실태조사를 실시하지 않고 있고

2008. 1. 17. △△시로부터 인수한 경남지역본부 소관 ‘경상남도 △△시 △△면 △△리 XXX-X’(도로, 208㎡) 소재 국유재산은 실태조사 주기가 5년임에도 2009. 6. 24. 실태조사를 실시한 이후 실태조사 기한(2014. 6. 30.)을 5년 4개월 경과한 감사일 현재까지 실태조사를 실시하지 않고 있는 등

[표 2] 및 [별지 1] ‘국유재산 실태조사 기한 도과 현황’과 같이 12개 지역본부에서 총 266,224건에 대하여 실태조사 기한으로부터 길게는 10년 7개월, 짧게는 1개월이 지난 감사일 현재까지 실태조사를 실시하지 않은 것으로 확인되었다.

3) 실태조사 주기에 따른 조사기한을 일자별 관리에서 주기도래 일자의 분기 말(末) 관리로 변경 [실태조사 주기조정 시행(국유재산기획실-8976, 2016. 3. 9.)]

[표 2] 국유재산 실태조사 기한 도과 현황

(단위 : 건)

구 분	2015년 이전	2016년	2017년	2018년	2019년	합 계
-----	-------------	-------	-------	-------	-------	-----

“기재 생략”

* [표 2]의 세부명세는 분량이 과다하여 [별지 1]로 첨부함

그 원인을 분석한 결과, 2015년부터 2017년까지 실태조사를 미 실시한 실태조사 대상이 누적 되어 점차 증가하고 있는 상황이었다.

또한, 2018년 舊 국유재산총괄부는 무단점유 비율이 해마다 감소 추세⁴⁾이나 국정감사 등을 통해 무단점유 비율이 높다는 지적이 지속적으로 제기됨에 따라 2018년도 실태조사 대상을 ‘점유자 미확인 무단점유 재산’으로 한정하고 점유자가 확인될 때까지 연 2회 이상 실태조사 및 최소 1회 업무담당자가 직접 실태조사를 실시토록 하고 기타재산은 2019년 이후 실태조사를 하도록 주기를 연기하였다.

4) 2015년 15.8% → 2016년 12.3% → 2017년 10%

한편, 2018. 11월에는 국유 농경지를 대부받아 높은 임차료를 받고 재임대하는 등 불법전대 사례가 언론을 통해 보도됨에 따라 대부중인 총 111,951건 국유농지에 대한 ‘국유 농지 전수조사’를 실시(2018. 11. 19.~2019. 6. 30.)하였다.

그 결과 [표 3]과 같이 2019년 국유재산 실태조사 대상이 총 506천 필지로 2018년도 실태조사 대상 223천 필지 보다 약 2배 이상 크게 증가하였고

드론 실태조사 대상(186,760필지)과 물건담당자가 실태조사 해야 할 대상(37,886필지)을 제외한 국유재산(281,597필지)은 2019. 1월 현재 실태조사 전담요원 82명이 1인 연간 평균 3,430여건, 연간 근무일수 260일을 기준으로 1일 평균 13건의 실태조사를 실시해야만 가능하다.

그러나 2019. 1월부터 9월까지 현재 12개 지역본부 중 실태조사 출장 회수가 가장 많은 실태조사 전담요원의 출장 회수와 실태조사 건수를 분석한 결과, 월 평균 16회 출장(연 192회), 1회 출장 시 평균 10건 실태조사를 실시할 경우 연간 최대 1,920건만 실태조사가 가능할 뿐만 아니라,

실태조사 전담요원은 위와 같이 조사 주기에 따라 정기적으로 실시되는 정기조사와 별도로 연평균 18,300필지 신규수탁재산을 수탁 통지 받은 날로부터 10일 이내에 실태조사를 실시해야 하는 수시 조사업무도 하고 있다는 점을 감안하면, 국유재산기획처에서 12개 지역본부로 통보한 2019년 국유재산 실태조사 주기는 실태조사 전담요원 현원으로는 실태조사 주기에 맞춰 조사실적 달성이 어려울 것으로 보이므로 대책마련이 필요하다.

[표 3] 2019년 국유재산 실태조사 대상 현황

(단위 : 필지, 명)

부 점	'19년 실태조사 대상											
	대상 (A)	드론실태 (B)	현장조사 대상 (A-B)	구 분								
				담당자			조사요원			합 계		
				인원	건수	평균	인원	건수	평균	인원	건수	평균

“기재 생략”

[소관부점 의견] 국유재산기획처는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았으나, 2018년도 「무단점유 집중해소」를 위해 한시적으로 조정한 실태조사 주기 원상회복 및 농지 실태조사 2단계 추진으로 인해 2019년 실태조사 실적이 부진했으나 향후 동일 유사한 사례가 발생하지 않도록 관리하는 방안을 마련하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

국유재산기획처장은 국유재산에 대한 실태조사 주기 등 연도별 실시계획을 종합적으로 검토하여 실태조사가 실효성 있게 이행될 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

※ 실태조사 실적이 부진한 지역본부는 실적 미진사유와 실태조사 인원에 대한 분석 후 지역본부 종합감사 시 감사를 실시할 예정